

עין משפט
נר מצודה

פמ:

דעות שאני.
אע"ג דלא אכלי כוליה אלא כחד תימא לר"י מה צריך לשנויי הכי לימא ליה דשאני הכא דלא שיך למימר הא קבילתון ולא דמי כלל לידיו של א' מהן יפות וי"ל דאִינטרִיך לשנויי הכי דלא נידוק [איפכא דוקא] ממנה אחרים דלא מצי למימר הא

קבילתון י והא ידיו יפות דמצי למימר קבילתון] אין רשאין ליתן חלקו^א ומעיקרא דהוה צעי למיפשט דהוי כידיו של א' מהן יפות ה"מ למפרך אדרבה איפכא מסתברא לכך משני דלא מצי למיפשט מידו: **בני** חבורה רשאין לַחֲלֹק או רֵא. וא"ת אמאי לא

פשיט ממתני דדוקא אס המנה האחרים עמו רשאין ליתן חלקו וי"ל דאיכא למידחי דכלא ממנה נמי רשאין ליחלק והא דנקט ממנה משום דככל ענין מיירי אפי' התנו שלא ליחלק ואס ממנה רשאין ליחלק אבל ברייתא לא מצי למידחי דפשיטא דאס התנו שלא ליחלק אפי' א' מהס ידיו יפות אין רשאין ליתן חלקן דמסתמא על דעת כן התנו דאס אין אחד מהן ידיו יפות אין דרך ליחלק כלא תנאי:

מעות ב"ל שהן יפ"ו לנדרבה. ק"ק לר"י דרישא מיירי כשהקדיש מעות לשם פסח כדמוכח בסמוך וסיפא מיירי ב־צמעות חולין דאי הקדישן לשלמים איך יפלו מעות שלמים לנדבת ציבור מהן ידיו יפות עולות לקיץ המזבח:
ומאחר ד"א עשה ולא ב"זס **אמאי יפ"ו** לנדרבה. פירוש אי אחרת צשלמא דעשייתו מועלת אחי שפיר דקסנין ליה שלא ירגיל לעשות כן פעס אחרת אבל כיון דלא עשה ולא כלום אמאי קנסין ליה כיון שאין ממש דעשייתו ומשני דמ"מ קנסין ליה:

וזה הפריש מעות לַפסחו ב'י. דאי צמעות חולין מאי קמ"ל פשיטא שהן חולין דלית לן למיקנסיה כמו בסיפא^א כיון דשרי לנמות אחרים על פסחו וא"ת אפילו אי הוו מעות חולין מעיקרא מכל מקום איך יכול לנמות אחרים אחר שהקדישו כיון דסגרי דאפילו צמעות לא משעיר וכ"ש צפסח דלא משעיר מדקשיא ליה אין הקדש חל על הקדש וי"ל דאע"ג דלא משעיר ציה מידו על דעת כן מקדישו שילאו כל אשר ימנה עליו דקרא כתיב (שמות יב) ולקח הוא ושכנו וכתיב ציה (סס) תכוסו משמע דככל ענין אפילו הקדישו כבר משום דדעת האדם כן^י:

פלג ליה אזל עריב בהדי רבינא רבינא תמניא אמר מאה פפי ולא חדא רבינא ת"ר ה'הממנה אחר' עמו על פסחו ועל חגיגתו מעות שבידו חולין^א והמוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום ומעות כל שהן יפלו לנדרבה וכי מאחר דלא עשה ולא כלום מעות אמאי יפלו לנדרבה אמר רבא קנסא ומאי כל שהן אע"ג דלא הוו שווי אלא ארבעה ויהבו ליה חמשה אפילו בההיא יתירא נמי קנסוהו רבנן אמר עולא ואיתימא ר' אושעיא ר'אפשר ידעי חברין בבלאי טעמא דהאי מלתא זה הפריש טלה לפסחו וזה הפריש מעות לפסחו היאך הקדש חל על הקדש דקתני מעות שבידו חולין אמר

ליקנסיה: אפשר ידעין כו'. והלואי שיהו יודעין טעם זה ויודיענו:
היאך. מעות הקדש חל על טלה הקדש אחר ללאת הקדש של מעות לחולין מי הויאין למעות י (של חולין) אילו היה נותנן צבהמת חולין היתה נתפסת צקדושת המעות והן ילאו לחולין אבל עכשיו מה נתפס תחתיהס שילאו הס לחולין והא ליכא למימר צמעות שלא הוקדשו עסקינן דאס כן מאי למימרא:

האשה פרק שמיני פסחים

מתני' הממנה אחרים עמו על פסחו. א' מזני חצורה שהמנה אחרים עמו על חלקן כלא דעת חצורה: **רשאין**. לומר לו טול חלקך ולא ואכול אתה וחצורתך את חלקך דאית ליה להאי תנא פסח נאכל צצ' חצורות י: **גב'** ידיו יפום. לישאנ מעליא ממחר לאכול

הרצה: **קבילסון**. קבלתוני עליכס לאכול ככל כחי צדמים הללו: **לסקוני** וציחס. שלא יהא נותר ושיעטרנך למאכל שאר בני אדם: **לאו משום** דהוה ליה כו'. שיהו עמו אוכלין: **דעוס שאני**. אין בני חצורה מרויין להיות כל אלו הדעות צחצורתס שמא יעכצו^א עליהס הסעודה ולא משום אכילה יתירתא אלא אפילו לא אכלי כוליה אלא כחד גברא מזו מעכבי עליה: **ממלא כריסו ממנו**. כדאמר' צכילד לולין (לעיל דף פו). שאין האוכל אוכל צשמי מקומות: **לא רלו לא**. אלמא משום טירחא הדרי ציה הכא נמי משום פסידא הדרי ציה: **לאטרחין** לדידך לא קנליך. אבל ידיו יפות מדלא צדקו אחריו ש"מ צכל מאכלו קיצלו עליהן: **סיוולת**. תערובת סעודה של כל ימות השנה: **מאי ולא עור**. מאי אולמיה הא מהא: **לסקוני** וציחס. כמדת איס אחד: **דלנווסא**. ואיכא למימר משום נוותא קצליה עליה צכל מאכלו: **רשאין ליחלק**. לחלק פסח ציניהן לכל א' חלק המגיעו:

או אין רשאין לחלק. אלא אוכלין כאחד ונותנין המנות לפניהס כשאר סעודות: **ש"מ**. אין רשאין ליחלק: **כל הני סיוצבס**. הממנה אחרים והשמש: **איסיציה בני חצורה**. מרישה דקתני טול חלקך ושני ליה צההיא משום דלתקוני וציחס קצליה וכמדת איס אחד אבל אנת נוותא קצילת ערך וניחא ערך נוותי לקצולי ערך צכל סעודתי: **ועל חגיגסו**. חגיגת י"ד שאף היא צאה לכל המנויין: **מעוס צצידו**. שלקח מן הנמנין הללו: **חולין**. כדמפרש טעמא לקמיה שאף על פי שהממנה כבר הקדיש מעותיו לכך והממנה כבר הקדיש פסחו מתחללין המעות על הפסח וטעמא מפרש^א: **המוכר עולות**. להתכפר על כך אחר לא עשה כלום ואין העולה קריצה אלא לשם צעליס הראשונים: **ומעוס כל שהן**. כל מה שקיצל מן העולה והשלמים ואפילו ויתר על כדי דמיהן יפלו המעות לנדבת ציבור לשופרות שהיו צמקדש שהיו מקריצין מהן עולות לקיץ המוצת. ולקמיה פריך מאחר דלא עשה ולא כלום אמאי יפלו דמיהן לנדבה: **אמר רבא קנסא**. קנסו צבנן לקונה דלא ליקני וימנא אחריתי עולה ושלמים דאחר ואיהו הוה דאפסיד אנפשיה דלא הוה ליה למיקני כפרת אחרים וכי האי גוונא נמי אמרי אינשי לאו עכצרא גצב אלא חורא גצבי כלומר המוכר לא פשע אלא הקונה הלכך מעותיו נדבה: **אף על גצ דשויה ארצעה** ויהצו ליה ס'. לא אמר אישתכח דמתנה צעלמא הוה דיהב ליה ולא

על טלה הקדש חל על טלה הקדש אחר ללאת הקדש (של חולין) אילו היה נותנן צבהמת חולין היתה נתפסת צקדושת המעות והן ילאו לחולין אבל עכשיו מה נתפס תחתיהס שילאו הס לחולין והא ליכא למימר צמעות שלא הוקדשו עסקינן דאס כן מאי למימרא:

אמר

ליקנסיה: אפשר ידעין כו'. והלואי שיהו יודעין טעם זה ויודיענו:
היאך. מעות הקדש חל על טלה הקדש אחר ללאת הקדש של מעות לחולין מי הויאין למעות י (של חולין) אילו היה נותנן צבהמת חולין היתה נתפסת צקדושת המעות והן ילאו לחולין אבל עכשיו מה נתפס תחתיהס שילאו הס לחולין והא ליכא למימר צמעות שלא הוקדשו עסקינן דאס כן מאי למימרא:

אמר

מסורת הש"ס

א) לעיל פו. ב) [מוספתא פ"ו ה"ו]. ג) [מוספתא סס]. ד) [גיטין פה: זמזיס ל: חולין מה.]. ה) [לעיל פו.]. ו) [בס"א: תרגו, ו] [לקמן ז.]. ח) [נע' קדושין ט: גיטין מה. ערכין ז.]. ט) ז"ל לחולין, י) רש"ל,



רבינו הגנאל

מתנ' הממנה אחרים על חלקו רשאין ליתן להם את חלקו כו'. פירוש שלשה שנתחברו וקנו פסח ואמר אחד מהן לאחרים תנו לי מעות ובאו ואכלו עמי בחלקי ורשאין בני חצורה (לו) [לומר] [לשלישי ולהוציא מחבורתם. ואוקימנא משום דאמרי ליה לא ניחא (ליה) [לן] דליחויב איניש גורבאה גבן, ויפתו כלומר אוכל הרבה. מהו שיאמרו לו טול חלקך וצא. ופשתנה מיהא דחניא בני חצורה שהיו ירי אחד מהן יפות. רשאין לומר לו טול חלקך וצא. ולא עוד אלא אפי' חמשה ועשר סיבולת רשאין לומר לו טול חלקך וצא ש"מ. מאי ולא עוד, לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא פסח דאמרו לן ליה לתקוני (ובצח) [ובחא] קבילנך. אלא אפילו סיבולות נמי דלצוותא בעלמא, רשאין לומר לו טול חלקך וצא.

איכא דאמרי הא לא איבעיא (לה) [לן] דמצי אמרי ליה לתקוני זבחא קבילנך, למיכל יתר (מינך) [מינן] לא קבילנך. כי איבעיא לן הא, רשאין בני חצורה ליחלק או לא. ופשתנא מיהא, בני חצורה שהיו ירי אחד מהן יפות רשאין לומר לו טול חלקך וצא, ידיו יפות אין שאין ידיו יפות לא (או לא) ש"מ. ואסיקנא אפילו סיבולות דלצוותא בעלמא רשאין לומר לו טול חלקך וצא. ומעשה דרב הונא בהדי רב פפא ובהדי רבינא פשוט הוא. ת"ר הממנה אחרים עמי על פסחו ועל חגיגתו מעות שבידו חולין והמוכר עולתו ושלמיו לא עשה כלום ומעות כל שהן יפלו לנדרבה. ופשתה רבא למה יפלו לנדרבה, קנסא. מאי כל שהן יפלו לנדרבה, דאע"ג דשוה ארבעה ויהבו ליה חמשה, כוליה חמשה יפלו לנדרבה ואפילו בההוא יתירא קנסייה רבנן. וכיון שפשט רבא להא אמר עולא אפשר ידעין חברין בבלאי טעמא דהא מתניתא זה הפריש טלה לפסחו וזה הפריש מעות לפסחו היאך הקדש מתחלל על הקדש מעות שבידו חולין.